

UGEL-Tocache

"Decenio de Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



002017

Resolución Directoral N°.....

Tocache, 19 JUN 2023



VISTO, el Memorando N° 481-2023-GRSM-DRE-UGELSMT/D de fecha 14 de junio de 2023, emitido por el Director de la Ugel – Tocache, autoriza proyectar la Resolución Directoral Declarando Procedente el Reconocimiento de Vacaciones Periodo 2022 a favor de la Sra. Eco. Silvia Vanessa Yantas Alvino; Opinión Legal N° 055-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ.

CONSIDERANDO:

Que, con Informe N° 026-2023-GRSM/UGEL-T/ADM/GRR.HH, de fecha 08 de Mayo de 2023, emitido por la Eco. Silvia V. Yantas Alvino-Responsable de RR.HH, en el cual solicita el Reconocimiento de Vacaciones 2022, por haber laborado 315 días, el cual le correspondía aproximadamente 26 días distribuido de manera proporcional, de no darse su petición de uso de vacaciones físicas, solicita el reconocimiento de pago por vacaciones trucas. Detallando: En el año 2022 trabajo como Especialista Administrativo I, con Resolución Directoral N° 000748-2022 y Resolución Directoral N° 001787-2022, desde el 14/02/2022 al 31/12/2022; En el año 2023 inició a trabajar el 13/02/2023 como Director de Sistema Administrativo II hasta la actualidad, Resolución Directoral N° 000901-2023;

Que, con Nota de Coordinación N° 0112-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, emitido por Jhony Eysen Valles Gonzales-Jefe de Administración, de fecha 23 de mayo de 2023., traslada a la oficina de Asesoría Jurídica para opinión legal el pedido de Reconocimiento de Vacaciones no gozadas de la Sra. Silvia Vanesa Yantas Alvino;

Que, el artículo 25 de la Constitución Política del Perú, establece como parte de los derechos fundamentales de todo trabajador (sin hacer diferencia en el régimen o nivel del mismo) al "descanso semanal y anual remunerados", añadiendo que "Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio";

Que, la compensación por vacaciones trucas, es la compensación económica que se otorga a la servidora pública o servidor público nombrado o contratado, cuando cesa en el servicio o culmina su contratación, según sea el caso, antes de cumplir el récord vacacional. El cálculo se realiza considerando la proporción del monto mensual del MUC y el BET que percibe la servidora pública o el servidor público, considerando los meses y días efectivamente prestados;

Que, de manera complementaria sobre las vacaciones reguladas en el régimen del Decreto Legislativo N° 276, nos remitimos a lo señalado en el informe Legal N° 125-2010- SERVIR/GG-

002017

OAJ, en el que también se precisa que en materia de derecho al descanso vacacional, no cabe distinción entre los servidores de carrera (nombrados) y los contratados;

Que, en ese sentido, si bien el Decreto Legislativo N° 276, realiza diferencias entre el servidor de carrera y los servidores contratados, señalando que este último no está comprendido en las disposiciones referidas a la carrera administrativa, salvo en aquellos aspectos compatibles con la naturaleza de las actividades que realicen. Cabe precisar que el Decreto Supremo N°005-90-PCM, Reglamento del citado texto normativo, obvió dicha diferencia al regular las vacaciones de los servidores del régimen;

Que, el derecho a vacaciones previsto en el artículo 102° del dispone que "las vacaciones anuales y remuneradas establecidas por Ley, son obligatorias e irrenunciables, se alcanzan después de cumplir el ciclo laboral y pueden acumularse hasta dos periodos de común acuerdo con la entidad, preferentemente por razones de servicio". De ello, se tiene que la norma no distingue las reglas sobre goce de descanso vacacional para los servidores nombrados y contratados;

Que, asimismo, el artículo 104° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 276, establece que el servidor que cesa en el servicio antes de hacer uso de sus vacaciones tiene derecho a percibir una remuneración mensual total por ciclo laboral acumulado, como compensación vacacional; en caso contrario dicha compensación se hará proporcionalmente al tiempo trabajado por dozavas partes;

Que, conforme al **Informe Técnico N° 260-2021-SERVIR/GPGSC**, concluye que "La Obligación de la Entidad de abonar la compensación por vacaciones truncas y/o no gozadas se genera automáticamente el cese del servidor. Dicho cese se configura al término de la designación, contrato o nombramiento; incluso inmediatamente después el servidor se vuelve a vincular con la entidad bajo el mismo régimen laboral o un diferente";

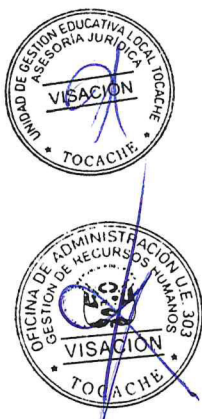
Que, con Carta N° 004-2023- GRSMUGEL-T/ADM/GRR.HH/MOD.ASIS, de fecha 09 de junio de 2023, emitido por el Sr. Rodolfo Caseres Arce- Responsable de Módulo Asistencial, acerca del Reporte de Récord de vacaciones del personal Silvia Vanesa Yantas Alvino-Responsable de RR.HH, quien informa que, viendo el sistema de récord de vacaciones, no le reconoce el sistema por no haber cumplido los 365 días, motivo que el personal tiene contratos cortado de la siguiente manera: 14/02/2022 al 31/05/2022; 01/06/2022 al 31/12/2022. Ascendiendo de 10 meses más sus 26 días por tomar sus vacaciones.

Que, con Nota de Coordinación N° 107-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/AGI-PPTO, de fecha 30 de mayo de 2023, emitido por la Sra. CPC. Milita Pezo Valles- Jefe del área de Gestión Institucional, REMITE Informe sobre la No Disponibilidad presupuestal para pago de vacaciones truncas de personal administrativo N° 276, con el cual, la Especialista de Presupuesto Lic. Elina Germany Pérez, informa que NO cuenta con disponibilidad presupuestal para pago de vacaciones truncas de personal administrativo dentro del D.L N° 276, correspondiente a la Sra. Silvia Vanesa Yantas Alvino.

Que, con Informe N° 0086-2023-GRSM/DRE/DO.00-UE-303-T/P, de fecha 29 de mayo de 2023, emitido por Mag. Elina Germany Pérez- Especialista en Presupuesto, dirigido a CPC. Milita Pezo Valles- Jefe del área de Gestión Institucional, en donde concluye que NO cuenta con disponibilidad presupuestal, para el reconocimiento del pago de vacaciones truncas a favor de la Sra. Silvia Vanesa Yantas Alvino funcionaria de la UGEL TOCACHE. Que el área de Gestión Institucional derive al área de Asesoría Jurídica, para solicitar el récord de asistencia y el cálculo de los días respectivos al área de RRHH, para su ejecución de acuerdo a las normas correspondientes.

Que, de acuerdo el artículo 104 de del Reglamento del Decreto Legislativo N° 276 y el Informe Técnico N° 260-2021-SERVIR/GPGSC, establece que la compensación vacacional (por descanso físico no gozado) únicamente puede ser abonado al término de la relación laboral, y la entidad solo podrá reconocer como máximo dos (02) periodos vacacionales no gozados.

Que, de conformidad con el Principio de Legalidad Administrativa, previsto en el TUO de la Ley N°27444 "Ley de Procedimiento Administrativo General", establecido en el inciso 1 del numeral 1 del artículo 4° del Título Preliminar de la presente Ley, que precisa que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas;



002017

Que, conforme con lo establecido en la Constitución Política del Perú, el Decreto Legislativo N° 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa"; Ley N°31084 Ley N°31365 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2022"; Decreto Legislativo N° 1440 "Del Sistema Nacional de Presupuesto Público";

Que, de la Opinión Legal N° 055-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ emite como recomendaciones DECLARAR PROCEDENTE el pedido de la Sra. Eco. Silvia Vanessa Yantas Alvino – Responsable de RR.HH., por haber laborado 315 días, el cual le corresponde 26 días distribuidos de manera proporcional.

Que, con Memorando N° 481-2023-GRSM-DRE-UGELT/D, de fecha 12 de junio del 2023, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache; autoriza proyectar Resolución Directoral declarando procedente el Reconocimiento de Vacaciones periodo 2022 a favor de la Sra. Eco. Silvia Vanesa Yantas Alvino – Responsable de RR.HH., por haber laborado 315 días, el cual le corresponde 26 días distribuidos de manera proporcional.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar **PROCEDENTE**, el Reconocimiento de Vacaciones periodo 2022 a favor de la Sra. Eco. Silvia Vanesa Yantas Alvino – Responsable de RR.HH, identificado con DNI N°42395450, por haber laborado 315 días, el cual le corresponde 26 días distribuidos de manera proporcional.

ARTICULO SEGUNDO- ACLARAR, que los servidores contratados bajo el Régimen del Decreto Legislativo N°276, tiene derecho a vacaciones de 30 días al cumplir el ciclo laboral y pueden acumularse hasta dos periodos de común acuerdo con la entidad, de preferencia por necesidad del servicio.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el T.U.O de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; a los interesados y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



[Handwritten signature]

Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE.

JDSR/DUGEL
EHS/JO
GGT/E-RRHH
SVTM/TA
MCPD/PROYECT-UGEL